

1508565-17.2021.8.26.0300

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Joice Sofiati Salgado

Comarca: Jardinópolis

Foro: Foro de Jardinópolis

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 22/06/2022

... dele e o réu Sandro, era realizado o tráfico de entorpecentes. Mencionou que os réus residem em Jardinópolis/SP e a residência da amásia, Taila, onde foi localizado o veículo, era localizada em Ribeirão Preto/SP. Disse que os réus são conhecidos nos meios policiais - o réu Sandro por tráfico de entorpecentes e furto e o acusado Carlos Daniel por porte de arma ilegal e por ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Jardinópolis[Foro do Processo]

2ª Vara

Praça Doutor Mário Lins, s/nº, Jardinópolis - SP - cep 14680-000

1508565-17.2021.8.26.0300 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1508565-17.2021.8.26.0300

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Autor:

Justiça Pública

Réu:

SANDRO XAVIER BEZERRA e outro

Vistos,

I. Relatório.

CARLOS DANIEL DE LUCENA e SANDRO XAVIER BEZERRA, qualificados nos autos, foram denunciados pelo Ministério Público como incursos no crime previsto no artigo 157, § 2º, inciso II, c.c. § 2-A, inciso I, por duas vezes (duas vítimas), na forma do artigo 69, "caput", todos do Código Penal, porque, no dia, horário e local indicados na denúncia, nesta cidade e Comarca, agindo em concurso e com unidade de desígnios entre si, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo contra S.F. e C.D.F., teriam subtraído, para eles, coisas alheias móveis, consistente no veículo "Prisma", ano/modelo 2016, de cor prata, placas "GJA 3A40/Jardinópolis-SC", 01 (um) ventilador de teto, 01 (um) aparelho celular e a quantia de R\$ 400,00 (quatrocentos reais), pertencentes a S.F., e 01 (um) aparelho celular, avaliado em R\$ 800,00 (oitocentos reais), pertencentes a C.D.F.

A denúncia foi recebida em 11 de janeiro 2022 (fls.94/96).

Citados (Carlos Daniel fls.136 e Sandro fls.168), os acusados apresentaram defesa preliminar (Carlos Daniel fls.141/148 e Sandro fls.175/180).

Durante a instrução, foram ouvidas as vítimas, três testemunhas comuns, duas testemunhas arroladas pela defesa do réu Carlos Daniel e, ao final, interrogados os réus.

Em alegações finais, a representante do Ministério Público pleiteou pela condenação dos réus, nos termos postulados na denúncia. A defesa do réu Sandro, por sua vez, preliminarmente, sustentou a nulidade processual do reconhecimento fotográfico em sede policial. No mérito, requereu a absolvição do acusado e, subsidiariamente, a aplicação dos benefícios legais. A defesa do réu Carlos Daniel, no mesmo sentido, pleiteou a absolvição do réu, ante a exclusão da culpabilidade (coação irresistível), e, subsidiariamente, a desclassificação para o crime de furto, bem como que sejam afastadas as causas de aumento de pena, além da concessão dos benefícios legais.

É o relatório.

II. Fundamentação.

De início, não merece acolhida a preliminar deduzida pela defesa do réu Sandro Xavier, de nulidade no reconhecimento realizado pelas vítimas em sede policial. De se ressaltar que as formalidades previstas no artigo 226 do Código de Processo Penal constituem recomendação, não configurando norma impositiva. Nesse sentido:

"Preliminares - Nulidade - Reconhecimento - Artigo 226 do Código de Processo Penal - Inocorrência - Mera recomendação - Falta de análise de todas as teses defensivas - Ausente comprovação de prejuízo - Preliminares afastadas. Roubo majorado - Materialidade e autoria devidamente comprovadas - Absolvição por fragilidade de provas, ou porque não há de que os apelantes concorreram para a infração - Impossibilidade - Condenações mantidas. Concurso de agentes e emprego de arma de fogo - Cumulação de acréscimos - Gravidade concreta do delito - Artigo 68, parágrafo único do Código Penal - Regra que pode ser afastada ante as circunstâncias do caso concreto - Recurso Ministerial provido em parte, tão somente para somar as frações aplicadas isoladamente e, assim, operar aumento único. Apelo em liberdade - Requisitos do artigo 312 do CPP preenchidos - Manutenção da custódia - Recurso improvido." (TJSP; Apelação Criminal 1504123-79.2021.8.26.0050; Relator (a): Klaus Marouelli Arroyo; Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 9ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 15/06/2022; Data de Registro: 15/06/2022);

"Roubo impróprio, qualificado por comparsaria e por emprego de arma de fogo (art. 157, § 1º, § 2º, II, e § 2º-A, I, c.c. art. 61, II, "h", do Cód. Penal). Preliminar inconsistente. Nulidade inexistente quanto ao reconhecimento formal. Reconhecimento em Delegacia que deve observar o disposto no art. 226, II, do Código de Processo Penal, se e quando possível, não se tratando de determinação obrigatória. Mérito. Provas seguras de autoria e materialidade. Flagrante inquestionável. Palavras coerentes e incriminatórias da vítima e de testemunha presencial, com seguro reconhecimento em Juízo, e de testemunha Policial Militar. Versão exculpatória inverossímil e desacompanhada de provas. Sólido acervo probatório incriminador. Necessidade condenatória imperiosa. Apenamento criterioso. Majorações adequadas e operadas dentro do mínimo legal. Regime fechado único possível. Apelo improvido, rejeitada a preliminar." (TJSP; Apelação Criminal 1500141-87.2021.8.26.0428; Relator (a): Luis Soares de Mello; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Paulínia - 2ª Vara; Data do Julgamento: 15/06/2022; Data de Registro: 15/06/2022).

Ademais, como é cediço, de acordo com a jurisprudência dominante, no campo da nulidade no processo penal, vigora o princípio "pas de nullité sans grief", segundo o qual, o reconhecimento de nulidade exige a comprovação de efetivo prejuízo (artigo 563 do Código de Processo Penal), o que não ficou demonstrado nestes autos.

Logo, não há que se cogitar em qualquer nulidade.

Quanto ao mérito, a pretensão punitiva estatal é parcialmente procedente.

A materialidade delitiva está demonstrada pelos boletins de ocorrências (fls.12/15, 18/19, 26/27, 45/46 e 55/57), pelos autos de exibição, apreensão e entrega (fls.21/22, 23/24 e fls.47), pelo auto de avaliação (fls.66), pelo auto de reconhecimento de objeto (fls.25), pelas imagens fotográficas (fls.51 e 52), bem como pela prova oral colhida em juízo.

Passo a análise da autoria dos crimes.

Perante autoridade policial, o acusado Carlos Daniel declarou que estava com três amigos, próximo à Praça da Amizade, em um veículo "Celta" vermelho, quando foi abordado pelos policiais militares. Aduziu que portava o celular apreendido com o chip da linha "(16) 988562136", pertencente à ex-namorada, "Helen Santos". Esclareceu que comprou o aparelho celular de um indivíduo que residia no bairro Vila Reis, o qual possuía, aproximadamente, 1,60m de altura, era maior de idade, de cor parda, de cabelos pretos encaracolados, curtos e que estava sob efeito de entorpecentes (fls.50). Em outro momento, o acusado relatou que, referente ao roubo ocorrido no dia 08 de julho de 2021, nada tinha a informar. Esclareceu que, no dia seguinte aos fatos, o veículo foi encontrado na residência de sua tia e, na ocasião, foi abordado e nada de ilícito foi encontrado, sendo liberado. Elucidou que comprou o celular, referente ao roubo, de um indivíduo desconhecido, pela quantia de oitenta reais, pois estava necessitando de um. Negou saber que era um aparelho roubado e disse que utilizou o aparelho celular por quatro meses (fls.65). Em juízo, informou que tem 21 anos de idade, é solteiro e não tem filhos. Relatou que estudou até o primeiro colegial e que reside com seus genitores em Jardinópolis/SP. Declarou que laborava como servente de pedreiro e que faz uso de cocaína desde os 18 anos de idade, tendo começado o tratamento para seu vício, mas não o concluído. Aduziu que nunca foi preso antes. Salientou que o réu Sandro é seu tio. Asseverou que cometeu o crime, mas não em concurso com o réu Sandro e sim com um indivíduo de prenome "Rian", o qual conhecia há três meses e era seu cabeleireiro. Mencionou que "Rian" pegou um dinheiro emprestado com um agiota para ele e, como "Rian" estava sendo ameaçado de morte e não possuía dinheiro para pagar, "Rian" o convidou para praticarem o roubo, o que aceitou. Manifestou que a proposta do roubo foi feita na rua, cerca de 07h00. Explicou que foram a pé ao local dos fatos. Elucidou que "Rian" estava com uma "Airsoft" envolta com uma fita preta. Disse que "Rian" abordou a vítima no interior da residência e a ordenou que entregasse o aparelho celular ao declarante. Expôs que, quando saíram, abordaram a outra vítima no lado externo da residência, de quem subtraíram o aparelho celular e o veículo. Manifestou que "Rian" saiu em posse do veículo e de um aparelho celular, enquanto ele saiu correndo a pé e em posse do outro aparelho celular. Disse que chegou desesperado em sua residência e não soube se explicar, de forma que as testemunhas arroladas pela sua defesa supuseram que o réu Sandro era quem estava envolvido, pois, às vezes, andavam juntos. Falou que, para quitar sua dívida com "Rian", iria vender as rodas do veículo, enquanto o veículo seria vendido por "Rian". Acrescentou que foi encontrar o acusado Sandro em Ribeirão Preto/SP, cerca de 10h30, no ferro-velho em que labora, e ofereceu as rodas para ele, alegando serem oriundas de leilão. Disse que, quando foi sair, o veículo não queria ligar, de forma que o réu Sandro deixou o veículo ficar no local, desde que não fosse produto de roubo. Aventou que, no dia dos fatos, o réu Sandro não foi em sua residência e que propôs a ele um serviço melhor, tal qual no ferro velho, apenas no mês anterior aos fatos. Narrou que não disse sobre o "Rian" em fase extrajudicial com medo de se prejudicar. Salientou que está arrependido.

Em juízo, o acusado Sandro, informou que tem 29 anos de idade, que é amasiado e tem dois filhos. Relatou que estudou até o segundo colegial e que reside em Ribeirão Preto/SP. Declarou que não faz uso de bebidas alcoólicas e entorpecentes. Aduziu que laborava em ferro-velho, sem registro em carteira. Salientou que já foi preso por tráfico de entorpecentes, saindo do sistema prisional em janeiro de 2021.

Asseverou que o réu Carlos Daniel é seu sobrinho. Em relação aos fatos, permaneceu em silêncio.

A vítima S.F., em fase extrajudicial, declarou que estacionou seu veículo no local da ocorrência e aguardava no interior do veículo a chegada do eletricista, mas, devido à demora, adentrou em sua residência. Revelou que, já no interior de sua residência, foi surpreendido com o anúncio do roubo por dois indivíduos, em que um deles estava armado com um revólver de cor preta e de cano longo. Aduziu que os acusados solicitaram a entrega das chaves do automóvel e a sua carteira. Enfatizou que somente entregou o dinheiro que estava no interior da carteira. Salientou que os dois indivíduos fecharam o portão social da residência com ele no interior e, em seguida, se evadiram do local com o seu veículo. Aduziu que seu aparelho celular, um ventilador de teto e os documentos do automóvel estavam no interior do veículo. Esclareceu que o acusado portador do revólver possuía a estatura aproximada de 1,80m, era magro, de cor parda, com barba aparada, usava óculos, trajava calça jeans e blusa escura e estava com capuz preto na cabeça. Manifestou que o outro acusado possuía a mesma altura, era magro, de cor parda, com barba aparada, usava aparelhos odontológicos nos dentes e trajava calça jeans e blusa escura. Revelou que estava com as chaves do portão de sua residência e que logo saiu, conseguindo visualizar os acusados indo em direção ao condomínio "Haras" (fls.16). Em juízo, informou que, na data dos fatos, combinou de se encontrar com um eletricista, o qual ficou aguardando em frente à sua residência, no interior do veículo. Relatou que, como o eletricista estava atrasado, adentrou o portão social da residência e, neste instante, dois indivíduos entraram no imóvel pedindo a chave de seu veículo. Declarou que um dos indivíduos estava armado e ficou mais distante dele, enquanto o outro, não armado, ficou próximo e era quem estava pedindo seus bens. Aduziu que pediu aos indivíduos para ficar com a carteira e o aparelho celular, de modo que pegaram seu dinheiro que estava na carteira e a devolveram e foram no veículo buscar o aparelho celular. Asseverou que o indivíduo que estava armado foi no veículo buscar o aparelho celular, momento que o eletricista, ora vítima C.D.F. chegou no local. Contou que escutou gritos da vítima C.D.F. dizendo "meu carro não" e, logo em seguida, fecharam o portão social e o deixaram preso no interior da residência sozinho. mencionou que, neste instante, escutou o barulho de seu veículo saindo do local. Elucidou que estava com a chave da residência, então saiu do local e foi se encontrar com o eletricista, que estava no lado externo. Declarou que acionaram a Polícia Militar e que fez o Boletim de Ocorrência on-line. Narrou que seu aparelho celular, a quantia de R\$400,00 (quatrocentos reais), 01 (um) ventilador de teto que estava no veículo e o seu veículo foram subtraídos. Explicou que recuperou o veículo em Ribeirão Preto/SP no dia seguinte e que os outros bens não foram recuperados. Afirmou que as rodas do veículo subtraído haviam sido trocadas, mas que também as recuperou. Elucidou que a vítima C.D.F. também teve seu aparelho celular subtraído pelos indivíduos, mas o recuperou. Contou que não conhecia os assaltantes. Narrou que os dois indivíduos possuíam complexão magra, que estavam trajando blusa, calça jeans, tênis e gorro na cabeça, que eram de cor de pele morena e os dois usavam aparelhos dentários. Expôs que ambos assaltantes estavam com a "cara limpa", estando apenas com um gorro de frio na cabeça, de forma que era possível visualizar o rosto deles. Falou que o revólver que um dos indivíduos portava era de tambor, de cano longo, e calibre .38 ou 32. Disse que o escrivão de polícia enviou imagens fotográficas dos supostos suspeitos do crime para o seu "WhatsApp", das quais reconheceu apenas um dos supostos suspeitos, como sendo o que ficou mais próximo de si e não estava armado. Aduziu que, no dia em que um dos suspeitos foi preso, fez o reconhecimento pessoal dele, o qual estava sozinho, através de um vidro. Explicou que o reconheceu diante das grandes semelhanças com o indivíduo que ficou próximo. Por fim, reconheceu o réu Carlos Daniel como sendo um dos autores do roubo, tal qual era quem ficou próximo dele, o que subtraiu seus objetos e não estava armado.

A vítima C.D.F., perante a autoridade policial, declarou que era eletricista e que, na data da ocorrência, havia sido contratado para efetuar um serviço na residência

da vítima S.F. Relatou que a vítima S.F. estava no interior da residência quando chegou ao local dos fatos e que, ao sair, foi surpreendido pelos acusados. Explicou que um dos acusados pediu seu celular, o que pensou ser brincadeira, mas o acusado lhe disse que daria um tiro na cabeça caso não entregasse. Esclareceu que o acusado levantou a camisa e mostrou uma arma de fogo na cintura, a qual aparentava ser um revólver. Elucidou que entregou o aparelho celular ao acusado. Esclareceu que um dos acusados adentrou no automóvel e o outro, em posse do celular, se evadiu a pé, sentido a Rua Mario Fregonesi. Afirmou que o acusado Carlos Daniel era um dos autores do ato ilícito, ao reconhecer a foto mostrada na delegacia. Informou que o valor de seu aparelho celular era de oitocentos reais (fls.17) Em juízo, informou que, na data dos fatos, chegou no local dos fatos por volta das 08h15, e ficou do lado externo terminando de fumar um cigarro para entrar. Relatou que, neste momento, saiu um indivíduo, o qual aparente ser mais novo que o outro, do interior da residência, para quem perguntou se a vítima S.F. estava no local. Declarou que, neste instante, saiu o outro indivíduo, o qual disse que a vítima S.F. não estava, o que achou estranho, vez que o veículo dela estava no local. Aduziu que um dos indivíduos, o que estava armado, ordenou que ele entregasse o seu aparelho celular para o indivíduo mais novo. Salientou que disse "você está de brincadeira?" e, em resposta, um dos indivíduos lhe apontou uma arma de fogo. Asseverou que entregou o aparelho celular ao mais novo e os indivíduos foram embora - o mais novo foi a pé em direção à Rua Mario Fregonesi e o mais velho saiu com o veículo. Mencionou que o mais novo estava trajando boné e o mais velho estava de blusa com touca, de forma que era possível visualizar o rosto deles claramente. Elucidou que os dois indivíduos usavam aparelho dentário. Manifestou que o indivíduo mais novo não lhe parece estranho, mas o outro é totalmente desconhecido. Explicou que ficou bem próximo dos dois indivíduos. Disse que apenas seu aparelho celular foi subtraído e que, posteriormente, foi recuperado. Expôs que registraram ocorrência no mesmo dia, presencialmente. Falou que, na Delegacia de Polícia, disse as características dos autores do roubo e que, após alguns dias, fez o reconhecimento fotográfico dos dois, de modo que reconheceu ambos de imediato. Afirmou que, posteriormente, na Delegacia de Polícia, fez o reconhecimento pessoal, sem sombra de dúvidas, de um dos indivíduos, como sendo o mais novo, que não estava armado. Acrescentou que a arma de fogo aparentava ser de calibre.38. Contou que o indivíduo mais novo não conversou com ele, mas estava tranquilo e com aparência de estar tirando sarro. Reconheceu o réu Carlos Daniel como sendo o indivíduo mais novo, que saiu do local com seu aparelho celular e um terceiro indivíduo, sem relação com os autos, como sendo o que saiu com o veículo e estava armado.

Em juízo, o investigador de polícia Rafael da Silva Domingos informou que participou da investigação dos fatos, de forma que procuraram saber sobre o veículo, através do sistema, e verificaram que foi localizado na residência da amásia do réu Sandro em Ribeirão Preto/SP. Relatou que a amásia contou que o réu havia subtraído o veículo com a participação de um sobrinho dele, chamado Daniel. Declarou que identificaram o réu Sandro, como sendo o amásio da proprietária da residência, e o réu Carlos Daniel. Aduziu que procederam ao reconhecimento fotográfico junto às vítimas e que, inicialmente, a vítima que efetuou o Boletim de Ocorrência reconheceu apenas o acusado Carlos Daniel e, posteriormente, também reconheceu o réu Sandro. Salientou que, posteriormente, também identificaram a outra vítima, C.D.F., que não havia sido qualificada inicialmente, a qual também identificou os réus como sendo os autores do roubo. Mencionou que a Polícia Militar foi quem localizou o veículo subtraído. Elucidou que houve indícios de que a arma de fogo utilizado no crime estaria em uma residência localizada na Rua Alfredo Vilela, em Jardinópolis/SP, onde seria a residência do réu Carlos Daniel, e, então, foram emitidos mandados de buscas no local. Manifestou que encontraram o réu Carlos Daniel nesta residência da Rua Alfredo Vilela, onde foram localizados uma quantidade de entorpecentes acondicionados em microtubos. Negou que foi localizada res furtiva na residência do acusado Carlos Daniel. Explicou que o aparelho celular da vítima C.D.F. foi apreendido em posse do réu Carlos Daniel. Disse que a arma de fogo não foi localizada.

Em juízo, o investigador de Polícia Carlos Roberto Almada informou que participou da investigação em andamento sobre os fatos, após ter sido localizado o veículo subtraído da vítima S.F. em uma residência, a qual a proprietária apontou o réu Sandro juntamente de seu sobrinho, réu Carlos, como os autores do roubo. Relatou que efetuaram contato com a vítima S.F. a qual também indicou a vítima C.D.F., de quem também haviam subtraído o aparelho celular. Manifestou que a vítima S.F. estava insegura no reconhecimento. Declarou que a vítima C.D.F. reconheceu, inicialmente, o réu Carlos Daniel e, posteriormente, também reconheceu o réu Sandro, sem sombras de dúvidas. Aduziu que apreendeu o aparelho celular da vítima C.D.F., que estava com o réu Carlos Daniel e que soube que era o da vítima através da comparação com o número do IMEI. Asseverou que o acusado Carlos Daniel disse que o aparelho celular era de uma ex-namorada. Salientou que, na residência em que residia o réu Carlos Daniel, o primo dele "Kevin", o genitor dele e o réu Sandro, era realizado o tráfico de entorpecentes. Mencionou que os réus residem em Jardinópolis/SP e a residência da amásia, Taila, onde foi localizado o veículo, era localizada em Ribeirão Preto/SP. Disse que os réus são conhecidos nos meios policiais - o réu Sandro por tráfico de entorpecentes e furto e o acusado Carlos Daniel por porte de arma ilegal e por auxiliar o réu Sandro no tráfico de entorpecentes.

O policial militar Carlos Augusto De Souza, em fase judicial, informou que participou do cumprimento do mandado de prisão do réu Sandro Xavier Bezerra, referente aos fatos, e também da abordagem do réu Carlos Daniel, após uma ocorrência de furto, em que, na oportunidade, havia três indivíduos no interior de um veículo, sendo um deles o réu Carlos Daniel, com quem foi localizado um aparelho celular fruto de roubo. Relatou que o réu Carlos Daniel foi reconhecido na Delegacia de Polícia pela vítima como sendo um dos autores do roubo. Declarou que o réu Carlos Daniel disse que havia adquirido o aparelho celular de terceiro.

Em juízo, a testemunha Janaína Augusto Xavier Bezerra, ouvida como informante do Juízo, relatou que é prima do réu Carlos Daniel e sobrinha do réu Sandro. Negou saber a data dos fatos. Declarou que, em um certo dia, por volta de 08h00, estava na residência da "Lucimara", genitora do réu Carlos Daniel, quando o réu Sandro chegou na residência, a pé, para buscar o réu Carlos Daniel para procurarem um serviço. Aduziu que o réu Sandro disse que iria conseguir um serviço melhor para o réu Carlos Daniel. Salientou que os réus laboram como servente. Asseverou que ficou por mais cerca de 30 minutos e, durante esse tempo, o réu Carlos Daniel chegou sozinho e a pé na residência, bem assustado e com cara de choro, dizendo que o réu Sandro tinha "metido ele em um problema". Explicou que o réu Carlos Daniel contou que o réu Sandro o levou para ver um serviço em uma construção, mas roubou um veículo e jogou o aparelho celular para o acusado Carlos Daniel levar embora e, ainda, ordenou que falasse que havia comprado o aparelho celular no bairro Vila Reis. Disse que o réu Carlos Daniel é trabalhador e que não sabe se é usuário de entorpecentes. Falou que o réu Carlos reside com a genitora dele. Expôs que nunca visualizou os acusados portando arma de fogo. Manifestou que o réu Sandro reside com sua amásia, Taila, em Ribeirão Preto/SP, mas sempre frequentava Jardinópolis/SP, não sabendo dizer como ele vinha. Disse que não sabe onde foi localizado o veículo roubado. Afirmou que não sabe quem reside na rua Alfredo Vilela. Aventou que não conhece a rua Carlos Bertini. Acrescentou que não sabe se o réu Sandro é envolvido com atividades criminosas. Narrou que reside próxima da residência do réu Carlos Daniel.

Em juízo, a testemunha Edna Cristina Severino Rosseto, ouvida como informante do Juízo, narrou que é amiga íntima da genitora de Carlos Daniel e que não tem grau de parentesco com os réus. Relatou que, em um certo dia, por volta das 08h00, estava na residência da "Lucimara", genitora do réu Carlos Daniel, juntamente com a Janaína, quando o réu Sandro chegou procurando o réu Carlos Daniel porque havia conseguindo um serviço para ele. Aduziu que o réu Sandro disse que iria conseguir

um serviço melhor para o réu Carlos Daniel. Declarou que continuaram conversando e, de repente, o réu Carlos Daniel chegou assustado e chorando e disse que o réu Sandro havia roubado alguém e o “colocou em uma fria”. Disse que réu Carlos Daniel contou que o réu Sandro invadiu uma residência em construção, roubou um veículo e o mandou sair correndo. Salientou que o réu Sandro é conhecido nos meios policiais porque já viu sua residência com vários policiais militares. Asseverou que o réu Carlos Daniel reside com a genitora. Mencionou que o réu Carlos Daniel é trabalhador e que o réu Sandro “não é flor que se cheira”, pois sempre está preso. Explicou que conhece a “Taila”, que é genitora da filha do réu Sandro, apenas de vista. Expôs que o réu Carlos Daniel laborava como pedreiro.

Eis o teor da prova oral.

Evidente a prática do crime de roubo por parte do acusado Carlos Daniel, levando em consideração sua confissão em Juízo, que foi corroborada pelos depoimentos das vítimas e dos policiais ouvidos.

Com efeito, ambas as vítimas reconheceram, sem sombra de dúvidas, o acusado em sede policial (fls.40, 61/62 e 63/64) e em juízo, além de terem individualizado sua conduta, narrando que foi ele quem subtraiu seus pertences.

Ora, cumpre outorgar credibilidade às palavras das vítimas, pois, não fosse o acusado responsável pela subtração mediante grave ameaça, não teriam porque reconhecê-lo indevidamente.

Aliás, a palavra da vítima, em crime de roubo, é de vital importância, só podendo ser desprestigiada com a produção de provas cabais a demonstrar a falácia nas declarações prestadas, o que não ocorreu no caso em apreço.

Nesse sentido, confira-se:

“Prova - Meios - Roubo - Palavra da vítima - Valor - Nos crimes de roubo, cometidos no mais das vezes na clandestinidade, a palavra do ofendido é de enorme importância e valor probatório e prevalece sobre a do réu, além de o seu interesse ser o de apontar o verdadeiro culpado e não o de acusar pessoa inocente, na inexistência de motivo para incriminá-la gratuitamente - Entendimento - Recursos parcialmente providos” (Apelação Criminal n. 993.05.025506-9 - Guarulhos - 11ª Câmara de Direito Criminal - Relator: Oliveira Passos - 17.09.08 -V.U).

Além disso, as vítimas foram claras ao narrar que, mesmo que o réu Carlos Daniel não estivesse em posse da arma de fogo, e sim o outro indivíduo, foram intimidadas por ele, até mesmo em razão de sua postura (tirar sarro), causando-lhes temor e tornando patente a grave ameaça sofrida. Logo, não merece acolhida a tese defensiva de inexistência de ameaça apta a configurar o roubo.

E, o comportamento do réu narrado pelas vítimas (de que estava bem tranquilo e com tom de deboche) afasta qualquer indicativo de coação, não merecendo acolhida a tese defensiva.

Outrossim, os policiais foram firmes e coesos em seus depoimentos, ambos asseverando que o acusado Carlos Daniel foi abordado em via pública, em posse do aparelho celular subtraído da vítima S.F..

Inquestionável, pois, a autoria delitiva do réu Carlos Daniel quanto aos roubos.

Ficou caracterizado não só o concurso de pessoas, bem como o emprego da arma utilizada, uma vez que as vítimas descreveram toda a dinâmica dos fatos de forma coerente, no sentido de que o crime foi cometido por dois indivíduos e que o comparsa do réu Carlos Daniel estava armado durante a ação delitiva.

Por oportuno, importante destacar que a apreensão da arma não é indispensável para o reconhecimento da qualificadora e tampouco o exame pericial, como já se decidiu:

“O desaparecimento do revólver não arreda a qualificadora, se não desponta dúvida razoável de que um dos co-agentes o empregou” (TACrSP, RJDTCr 19/159).

“A ausência de exame pericial na arma não impede o reconhecimento da qualificadora” (TACrSP, RJDTCr 15/159, mv - 19/163, RT 751/613).

Sendo assim, incabível a desclassificação para o delito previsto no artigo 155, “caput”, do Código Penal, pretendida pela defesa, porquanto o conjunto probatório é apto a demonstrar que, para dar cabo a seu intento, foi empregado o uso de arma de fogo, causando grande temor às vítimas, através de grave e injusta ameaça.

De se consignar que ainda que o réu não tivesse executado diretamente a ação (posse da arma de fogo), como alegou a defesa, aderiu à prática delitiva e colaborou para seu deslinde, sendo o comportamento por ele assumido caracterizador de co-autoria.

Nesse sentido:

“Roubo qualificado - Prisão em flagrante no local do crime - Confissão judicial - Participação de menor importância e afastamento de qualificadora - Aplicação do art. 29, § 2º, do Código Penal - Acusado que permaneceu vigiando a entrada do imóvel enquanto outro agente armado ameaçava os presentes para a prática da subtração - Participação importante e efetiva - Coautoria - Condenação mantida; Roubo qualificado - Reincidência e confissão - Compensação entre agravante e atenuante - Possibilidade - Precedentes - Regime prisional correto - Recurso provido em parte.” (TJSP; Apelação Criminal 0000335-44.2017.8.26.0577; Relator (a): Alexandre Almeida; Órgão Julgador: 11ª Câmara de Direito Criminal; Foro de São José dos Campos - 5ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 20/06/2018; Data de Registro: 22/06/2018).

Outrossim, ficou caracterizado o concurso formal de delitos, porquanto, mediante uma única ação e com o mesmo desígnio, o réu e seu comparsa praticaram o roubo, atingindo o patrimônio de vítimas distintas. E, diante da dinâmica dos fatos, estando cada vítima exercendo sua posse individual, ficou evidente a diversidade de patrimônios lesados.

Por outro lado, os elementos amealhados nos autos não são suficientes a lastrear decreto condenatório em desfavor do corréu Sandro, senão vejamos.

O acusado Sandro não deu seu depoimento em fase extrajudicial e, em juízo, se manteve em silêncio sobre os fatos a ele imputados na exordial acusatória.

Com efeito, a despeito do reconhecimento fotográfico realizado na fase extrajudicial, é certo que apenas a vítima C.D.F. reconheceu o réu Sandro (fls.41/42) naquela oportunidade e, em juízo, as vítimas não o reconheceram como autor da subtração.

Ademais, o réu Carlos Daniel, em juízo, confessou a prática delitiva em concurso com um indivíduo de prenome “Rian”, negando, dessa forma, a participação do réu Sandro no delito.

Ainda, embora a defesa do réu Carlos Daniel afirme que ele tenha sofrido uma coação irresistível pelo corréu Sandro para que assumisse inteiramente a culpa pelo delito, na tentativa de livrá-lo, nada do que alegou foi comprovado nos autos.

Outrossim, mesmo que o veículo subtraído da vítima S.F. tenha sido localizado na

residência da amásia do acusado Sandro, o réu Carlos Daniel justificou que foi ao local vender as rodas do veículo a ele e, ao tentar sair do local, o veículo não funcionou e permaneceu no local. Logo, a posse da "res furtiva" pelo réu Sandro foi justificada pelo próprio acusado Carlos Daniel.

Vale consignar que as testemunhas arroladas pela defesa do réu Carlos Daniel afirmaram que estavam presentes no momento em que o réu Sandro chamou o réu Carlos Daniel para laborar e também quando, logo após, este chegou ao local desesperado e chorando, alegando que o réu Sandro o havia forçado a participar de um roubo. Entretanto, as declarações das testemunhas se contradizem ao declarado pelo próprio acusado Carlos Daniel.

Ora, é cediço que uma condenação criminal deve se alicerçar nos mais cristalinos elementos de autoria e materialidade.

Desta forma, impedido estará o julgador embasar decreto condenatório quando prevalecer dúvida, optando, nestes casos, pela obediência aos princípios da presunção de inocência e do "in dubio pro reo".

É que, ausentes elementos probatórios, desautorizada está a procedência da acusação. Afinal, para a sua procedência, exige-se do Magistrado uma atividade de cognição vertical exauriente (juízo de certeza), que resta impossibilitada pela ausência de elementos que comprovem a participação do acusado na ação delituosa.

Com efeito:

"Dúvida que perturbe o espírito do Magistrado será a que basta a endireitar-lhe os passos para o caminho da absolvição, em obséquio ao princípio de nomeada universal: In dubio pro reo. Dúvida, em Direito Penal, equivale a ausência de prova (Voto Nº 4.246). Daí porque, uma condenação criminal deve apoiar-se em prova extrema de dúvidas. Presunções e meros indícios ao ostentam qualidades de segurança e certeza, por não servirem de fundamento a decreto condenatório" (Apelação nº 660.325/7, Julgado em 22/08/1991, 1ª Câmara, Relator: Pires Neto, RJDTCRIM 11/118).

Nesse cenário, melhor deslinde é a absolvição do acusado.

Passo à dosagem das penas em relação ao acusado Carlos Daniel.

Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, verifica-se que o acusado não ostenta maus antecedentes. Assim sendo, fixa-se a pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa, no valor mínimo unitário.

Não há agravantes a serem consideradas.

Presentes as atenuantes da menoridade relativa e da confissão, mas não há que se falar em redução, porquanto fixada a reprimenda no mínimo legal.

Configurada a causa de aumento tipificada no § 2º, inciso II, do artigo 157 do Código Penal, mister majorar a pena em 1/3, resultando em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa.

Presente, ainda, a causa de aumento prevista no § 2º - A, inciso I, do artigo 157 do Código Penal, mister majorar a pena em 2/3, perfazendo 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 21 (vinte e um) dias-multa.

Não se desconhece do teor permissivo do parágrafo único, do artigo 68, do Código Penal. Todavia, considerando a dinâmica e a gravidade concreta dos fatos, opta-se pela aplicação cumulativa e sucessiva das causas de aumento presentes no caso concreto, a fim de preservar a proporcionalidade da reprimenda diante do alto grau

de reprovabilidade da conduta perpetrada pelo réu.

Comprovado o concurso formal de delitos, mister majorar a pena em 1/6 (duas as vítimas), resultando em 10 (dez) anos, 04 (quatro) meses e 13 (treze) dias de reclusão. A multa será somada, em observância ao disposto no artigo 72 do Código Penal, perfazendo 42 (quarenta e dois) dias-multa, em seu valor mínimo unitário.

Não há causas de diminuição a computar.

Não existindo circunstância modificadora, torno a pena fixada definitiva.

Considerando a quantidade de pena aplicada incabível a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos (artigo 44, I, do Código Penal), bem como a suspensão condicional da pena (artigo 77, "caput", do Código Penal).

E, considerando tais circunstâncias do delito e quantidade de pena, o regime inicial de cumprimento de pena será o fechado, único capaz de atender aos critérios da prevenção e repressão (artigo 33, §3º, c.c. artigo 59, ambos do Código Penal).

Ademais, o regime fechado para o cumprimento da pena reclusiva, em se tratando de roubo "qualificado", crime de extrema gravidade e que perturba e assola a sociedade atualmente é o que deve ser fixado, sem contar que a audácia e destemor dos agentes que praticam tal crime demonstram, à sociedade, a sua alta periculosidade.

E, o teor do artigo 387, § 2º do Código de Processo Penal não pode ser considerado como alteração de regime inicial a partir de pena cumprida, funcionando como progressão indireta. Isto porque incabível análise de progressão, vez que não é possível saber em sede de processo de conhecimento se o acusado está preso por este ou outro processo, qual o mérito do réu, e se houve algum incidente durante a sua prisão que altera o preenchimento dos requisitos objetivo e subjetivo necessários ao reconhecimento do benefício. No mais, a competência originária para a análise de eventual progressão de regime é da Vara das Execuções Criminais (artigo 66, III, "b", da Lei n. 7.210).

Nesse sentido, posiciona-se a jurisprudência:

"(...) Pena. Crime comum praticado mediante violência ou grave ameaça. Roubo circunstanciado. Regime prisional fechado para início do cumprimento de pena. Entendimento. Em se tratando de roubo circunstanciado pela ocorrência de quaisquer das hipóteses relacionadas nos incisos do § 2º do art. 157, do CP, a opção pelo regime fechado mostra-se como sendo a mais adequada, independentemente do quantum da pena aplicada, uma vez tratar-se de delito que denota maior ousadia e periculosidade por parte do agente no exercício da violência ou da grave ameaça, razão pela qual causa considerável abalo no corpo social, e se apresenta na atualidade como grande fonte de inquietação. Pena. Cumprimento de prisão cautelar por lapso temporal suficiente à progressão de regime. Impossibilidade de influência na fixação do regime inicial para cumprimento de pena. Entendimento. Em que pese o teor do art. 387, §2º, do CPP, a análise de pedido de fixação de regime mais brando, em razão de cumprimento de pena cautelar ou definitiva, não pode ser efetuada pelo Juízo de conhecimento, pois se confunde com um pedido de progressão de regime, a ser apreciado pelo Juízo da Execução, que é o natural para avaliar o preenchimento dos requisitos subjetivos e objetivos para sua concessão." (TJSP, Apelação 0020392-25.2012.8.26.0071, Relator(a): Grassi Neto, 7ª Câmara de Direito Criminal, j. 24/10/2013, g.n.);

"HOMICÍDIO - pena - base fixada no mínimo legal e reduzida corretamente na metade em razão do iter criminis percorrido. REGIME INICIAL - detração - consideração do tempo de prisão processual para fixação do regime inicial - art. 387, §2º, do CPP - impossibilidade de entender-se o dispositivo legal como progressão antecipada,

visto ser inviável a análise dada a falta de elementos a respeito do cumprimento da prisão cautelar, devendo a questão ser melhor analisada em execução - impossibilidade da progressão indireta - dispositivo legal que na verdade prevê desconto de pena processual da pena imposta para fins do art. 33, §2º, do CP - caso em tela em que o regime foi fixado com base no art. 33, §3º, do CP, onde não se leva em conta o quantum de pena imposta - improvimento." (TJSP, Apelação 0016797-87.2012.8.26.0048, Relator(a): Lauro Mens de Mello, 8ª Câmara de Direito Criminal, j. 07/05/2015).

Assim, eventual pedido de progressão de regime prisional há que ser deduzido ao Juízo das Execuções, que poderá aferir o cumprimento dos requisitos objetivos e subjetivos exigidos para tanto.

III. Dispositivo.

Posto isso, julgo parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para: a) condenar CARLOS DANIEL DE LUCENA, qualificado nos autos, à pena de 10 (dez) anos, 04 (quatro) meses e 13 (treze) dias de reclusão (regime inicial fechado) e ao pagamento de 42 (quarenta e dois) dias-multa, no valor mínimo unitário, como incurso no artigo 157, § 2º, inciso II c.c. § 2-A, inciso I, do Código Penal, por duas vezes, na forma do artigo 70 do Código Penal; e b) absolver SANDRO XAVIER BEZERRA, qualificado nos autos, da imputação que lhe foi atribuída na denúncia, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Condeno o acusado Carlos Daniel ao pagamento de custas processuais no valor de 100 (cem) UFESPs, nos termos do artigo 4º, § 9º, alínea "a" da Lei Estadual nº 11.608/03.

Deixo de fixar o valor mínimo de indenização por não haver elementos suficientes nos autos e porque alguns bens foram recuperados e entregues às vítimas (artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal).

O réu Carlos Daniel respondeu preso ao processo e assim deverá permanecer, mormente porque se concluiu sua responsabilização criminal. Portanto, tratando-se de crime grave, não poderá recorrer em liberdade. Em casos tais, se posicionou o Superior Tribunal de Justiça: "Não se reconhece o direito ao apelo em liberdade a réu que permaneceu preso desde o flagrante e durante toda a instrução do processo. A manutenção da prisão constitui-se em um dos efeitos da respectiva condenação. Precedentes. Ordem denegada" (HC 36474/SP-HABEASCORPUS-2004/0091136-3. Relator Ministro GILSON DIPP (1111). Órgão Julgador T5 - QUINTA TURMA Data do Julgamento 14/12/2001. Data da Publicação/Fonte: DJ 21.02.2005 p.198). No mais, cumpre ressaltar que o crime apurado nos autos foi praticado mediante concurso de agentes e grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, o que demonstra intensidade do dolo e periculosidade do agente. Logo, imperiosa a custódia preventiva para assegurar a ordem pública e para a aplicação da lei penal. Nesse passo, conclui-se que as medidas cautelares descritas no artigo 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para acautelarem a paz social, de modo que, em atenção ao disposto no § único, do art. 316, do Código de Processo Penal, a custódia preventiva deve ser mantida.

Recomende-se o réu Carlos Daniel na prisão em que se encontra recolhido e extraia-se guia de execução provisória, em caso de recurso.

Em relação ao acusado Sandro Xavier Bezerra, expeça-se alvará de soltura clausulado, com urgência.

Após o trânsito em julgado, comunique-se a Justiça Eleitoral.

P.I.C.

Jardinópolis, 22 de junho de 2022.

Joice Sofiati Salgado
Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA